

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת מירב כהן
קארין אלהרר

פ/25/3489

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שלילת אפוטרופסות בשל עבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 27א 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹, בסעיף 27א –

(1) אחרי סעיף קטן (א)(2) יבוא :

"(3) עבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות שביצע באחד מילדיו."

(2) בסעיף קטן (ז), אחרי "אינוס" יבוא "מעשה מגונה בנסיבות מחמירות"

– עבירה לפי סעיף 348(ב) לחוק העונשין;

דבר הסבר

בתאריך 15 בינואר 2021 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר שולל את אפוטרופסותו של הורה שהורשע בביצוע עבירת רצח, ניסיון רצח של ההורה השני של הקטין או של אחד מילדיו או בביצוע עבירת אינוס או מעשה סדום באחד מילדיו. מלבד עבירת האינוס, נכללה בהצעת החוק המקורית גם עבירת "מעשה מגונה", מתוך הרציונל שהבחנה בין העבירות היא פעמים רבות מטושטשת, וברוב הפעמים נאלצת התביעה להגיש כתב אישום בעבירה פחותה – "מעשה מגונה" – ולא בעבירה המקורית "אינוס", בשל הקושי האינהרנטי להוכיח את יסודות העבירה. הזמן הדוחק והצורך להעביר את הצעת החוק במהירות לא אפשרו דיון מספק בדקדוקי נוסח החוק, ולכן נותרה עבירת "מעשה מגונה" מחוץ לנוסח שהתקבל. בשל כל אלה מוצע להוסיף את עבירת "מעשה מגונה" להסדר שנקבע בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הצעת החוק נוסחה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/25/2774). הצעת החוק זהה לפ/25/2774 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120 ; התשע"ו, עמ' 798.